

أساسيات نظام الشركات الجديد

الفهرس



- تمهيد
- الهدف من إصدار النظام الجديد
- تأسيس الشركات وتعديل عقودها
- متطلبات تأسيس شركة في السعودية
- أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة ذات المسؤولية المحدودة
- شركة المساهمة
- الشركة المساهمة المبسطة
- الشركة ذات الشخص الواحد
- معايير تصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
- إدارة الشركات وتوزيع الأرباح
- مزايا نظام الشركات السعودي الجديد

يُعد نظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية أحد الركائز التنظيمية المهمة التي صدرت مؤخراً لدعم بيئة الأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن أبرز ملامح هذا التطور إصدار نظام الشركات الجديد بتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ (٣٠ يونيو ٢٠٢٢م)، والذي بدأ العمل به رسمياً في ١٩ يناير ٢٠٢٣م.

وقد جاء هذا النظام ليتجاوز الإطار التقليدي الذي اعتاد عليه المحاسبون، من خلال تقديم نصوص أكثر مرونة، ومفاهيم قانونية جديدة، وهيكلية متنوعة لأنواع الشركات، مما يتطلب فهماً دقيقاً من المتخصصين في الشأن المالي والمحاسبي، وخاصة المتدربين في هذا المجال.

يهدف هذا الملف التدريبي بشكل رئيسي إلى توسيع إدراك المحاسبين المتدربين حول نظام الشركات الجديد وبعض المؤثرات المالية الخاصة بالقوانين المطروحة، بما يمكنهم من تمييز الفروقات بين النظام السابق والنظام الجديد، والتفاعل بوعي مع التغيرات القانونية والمالية المترتبة عليه.

تمهيد

الأهداف التدريبية



• الهدف الرئيسي:

تمكين المحاسب المتدرب من الإلمام بفلسفة النظام الجديد للشركات، وفهم التعديلات الجوهرية التي طرأت على الإطار القانوني للشركات.

• الأهداف الفرعية:

01

التمكن من أنظمة تأسيس الشركات الجديدة، ومعرفة الاشتراطات النظامية لكل نوع من أنواع الشركات.

02

فهم دور المراجع الذارجي ومددات عمله وفق النظام الجديد، وعلاقته بالبيانات المالية.

03

استيعاب مددات الحوكمة والإفصاح والشفافية التي يفرضها النظام الجديد.

04

التعرف على الخدمات العامة التي تقدمها هيئة السوق المالية ووزارة التجارة تأسيس الشركات، وتديث بياناتها، ومعاملاتها.

إن الإلمام بهذه الجوانب لا يُعد فقط متطلبًا معرفيًا، بل يُمثل أداة مهنية مهمة تُمكن المحاسب من أداء عمله بدقة واحتراف في ظل التغيرات المستمرة في البيئة التشريعية والمالية للمملكة.

تأسيس الشركات

وتعديل عقودها

لم يعد تأسيس الشركات أو تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس إجراءً معقدًا، إذ تُمكن المنصات الرقمية من إتمام العملية بسهولة، ويكفي التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عبر البيانات الموثقة لدى المركز الوطني والسجل التجاري.

ويُشترط عند تعديل النظام الأساس (خصوصًا في شركات المساهمة أو المساهمة المبسطة) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية أو المساهمين بحسب الأحوال.

متطلبات تأسيس شركة في السعودية

يتطلب تأسيس شركة داخل المملكة العربية السعودية تقديم مجموعة من البيانات والمستندات الأساسية، وتشمل:

1 البيانات المطلوبة

- اسم الشركة ونوعها القانوني.
- أغراض الشركة ونشاطها.
- رأس المال.
- أسماء الشركاء أو المؤسسين ونسب مساهمتهم.
- عنوان المقر الرئيسي.
- صلاحيات المديرين.
- آلية توزيع الأرباح والخسائر.

2 المستندات المطلوبة

- صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر للمؤسسين.
- نسخة من السجل التجاري (إن وجد).
- شهادة تسجيل الاستثمار في حال كانت الشركة أجنبية أو ذات شراكة مختلطة.

تقييم الحصص العينية وتعيين الحسابات في نظام الشركات

تقييم الحصص العينية

1

بينما لا توجد ترتيبات خاصة بالحصص النقدية عند التأسيس، فإن الحصص العينية تتطلب عناية خاصة، نظرًا لارتباطها بتقديرات مالية مؤثرة في رأس مال الشركة.

وفق النظام، يجب أن يتم تقييم الحصص العينية من قبل مقيم معتمد، ويشترط أن لا تتجاوز مدة صلاحية تقرير التقييم ٦ أشهر، ويطبق هذا القيد على شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة على حد سواء.

2 الالتزام بإيداع القوائم المالية

- يقع عبء إيداع القوائم المالية وتقرير المراجع الخارجي على مدير الشركة المسجل، سواء كانت الشركة ملزمة بتقديم قوائم مدققة أو لا.
- وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، تُحمّل الغرامات على المدير بصفته الشخصية، وليس على حساب الشركة.

3 تعيين مراجع الحسابات

- لا يجوز أن يتجاوز عمل مراجع الحسابات ٢٠ سنة متصلة لدى نفس الشركة.
- لا يُسمح بأن يُشرف الشريك نفسه في مكتب المراجعة على مهام المراجعة لأكثر من ١٠ سنوات متصلة.
- يجوز إعادة تعيين مراجع الحسابات بعد مضي سنتين من انتهاء المدة القصوى.

آلية تعيين المراجع

4

- يتم تقديم طلب التعيين خطيًا إلى مدير الشركة أو مجلس الإدارة.
- يجب أن يتم التصويت على التعيين في مجلس الإدارة خلال فترة لا تقل عن ٣٠ يومًا قبل نهاية السنة المالية للشركة.

التزامات المراجع

5

- تخضع أعمال مراجع الحسابات للضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بما في ذلك أي تحديثات تنظيمية أو مهنية تُصدرها الهيئة.

أنواع الشركات وفق النظام السعودي الجديد



وقد نص النظام على إلغاء الاعتراف بشركة المحاصة، ولم تعد من الأشكال النظامية المعتمدة في المملكة، مما يعني أنه لا يُعتد بها كشخصية اعتبارية أو تنظيم قانوني مستقل في إطار نظام الشركات.

تصنيف المنشآت: متناهية الصغر والصغيرة

يمنح نظام الشركات الجديد امتيازات تنظيمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن أبرزها الإعفاء من متطلبات القوائم المالية المدققة. ويشترط لتصنيف المنشأة ضمن هذه الفئة أن تتحقق اثنتان على الأقل من المعايير التالية:

ألا يتجاوز دخل المنشأة السنوي مبلغ 10 ملايين ريال سعودي.

01

ألا يزيد عدد الموظفين عن 49 موظفًا.

02

ألا تتجاوز قيمة الأصول مبلغ 10 ملايين ريال سعودي.

03

إدارة الشركة وتوزيع الأرباح

حرصًا من النظام على استمرارية الشركات واستقرارها المالي، فقد تم وضع ضوابط عند الرغبة في توزيع الأرباح، بما يضمن عدم الإضرار بالملاءة المالية للشركة أو التزاماتها تجاه الغير. ويُشترط أن يتم التوزيع بناءً على موقف مالي مدروس ومدعوم بالقوائم المالية، مع مراعاة الاحتياطات النظامية والحقوق القائمة.

شركة التضامن

1

تُؤسس شركة التضامن بين شخصين أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، يشتركون في اسم واحد ويمارسون نشاطًا تجاريًا تحت هذه الشراكة. تتميز بأن الشركاء يتحملون المسؤولية التضامنية الكاملة عن ديون الشركة، أي أن كل شريك مسؤول شخصيًا وبكامل أمواله عن التزامات الشركة.

2 شركة التوصية البسيطة

تتكون من نوعين من الشركاء:

يشاركون في رأس المال فقط، ولا يتحملون أي مسؤولية عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، وليس لهم دور في الإدارة.

شركاء موصون

شركاء متضامنون

يديران الشركة ويكونون مسؤولين عن التزاماتها الشخصية.

3 شركة ذات المسؤولية المحدودة

تؤسس من شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتناسب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة. يتميز الشركاء بأن مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم فقط، ولا يُسألون عن ديون الشركة من أموالهم الخاصة.

الإدارة تكون إما بشريك أو مدير يُعيّن وفق عقد التأسيس.

4 شركة المساهمة المبسطة

- نوع جديد من الشركات، أُدخل لتوفير مرونة أكبر في تنظيم الشركات الناشئة والاستثمارية.
- لا يُشترط حد أدنى لرأس المال، ويمكن تأسيسها بشخص واحد أو أكثر.
- الإدارة فيها مرنة جدًا، حيث يمكن تحديد الهيكل الإداري بحرية تامة في النظام الأساس.
- لا يُشترط وجود جمعية عامة أو مجلس إدارة إلا إذا نُص على ذلك، مما يميزها عن شركة المساهمة التقليدية.

شركة المساهمة

5

- تتكون من عدد من المساهمين (أفراد أو كيانات)، ويكون رأس المال مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة.
- يشترط وجود مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العامة للمساهمين، ويتولى إدارة الشركة.
- المسؤولية محدودة للمساهمين بمقدار مساهمتهم في رأس المال، ولا تمتد إلى أموالهم الشخصية.
- تُعد الجمعيات العامة عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرارات، وتشمل الجمعية العامة العادية وغير العادية، وتدار وفق نظام دقيق ومنظم.

مزايا نظام الشركات السعودي الجديد



تنظيم شامل

1

وحد النظام الجديد الإطار التنظيمي لكافة أنواع الشركات في وثيقة تشريعية واحدة، حيث يشمل الشركات التجارية والمهنية وغير الربحية، مما يعزز وضوح الإجراءات وتكاملها.

مرونة في التأسيس والإدارة

2

ألغى النظام العديد من القيود السابقة، وقدم مرونة كبيرة في تأسيس الشركات، ممارسة النشاط، التخارج، واختيار أسماء الشركات وتداول الأسهم، ما يعزز حرية الاستثمار وريادة الأعمال.

3 قبول الحصص مقابل خدمات

أجاز النظام تقديم حصص أو أسهم مقابل خدمة أو عمل يعود بالنفع على الشركة، وهو ما يعزز فرص الشراكة غير التقليدية. كما سمح بتوزيع الأرباح بشكل مرحلي أو سنوي بحسب رغبة الشركاء أو المساهمين.

4 مرونة في هيكلية الأسهم

أتاح النظام إمكانية تجزئة أو دمج الأسهم، بحيث يمكن تحويل الأسهم إلى وحدات أصغر أو أكبر من حيث القيمة الاسمية، بما يخدم هيكلية رأس المال وتوزيع الملكية.

5 استحداث "شركة المساهمة المبسطة"

قدم النظام شكلًا جديدًا من الشركات هو "شركة المساهمة المبسطة"، والتي تلبي احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتناسب طبيعة الاستثمار الجريء، وهي من أكثر الأشكال انتشارًا عالميًا.

6 تنظيم الشركات العائلية

مكّن النظام الشركات العائلية من وضع ميثاق عائلي ينظم الملكية والإدارة والتوظيف وتوزيع الأرباح وآلية حل النزاعات، بما يحقق استدامة واستقرار الشركات العائلية على المدى الطويل.

7 دعم القطاع غير الربحي

أولى النظام أهمية خاصة للشركات غير الربحية، من خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي بطريقة تعزز استدامته وتمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

8 مرونة في التحول والاندماج والتقسيم

طور النظام آليات التحول والاندماج بين الكيانات، وسمح أيضًا بتقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، مع حرية اختيار الشكل النظامي للكيانات الناتجة.

استخدام التقنية الحديثة

9

واكب النظام التحول الرقمي، فأتاح تقديم طلبات التأسيس إلكترونياً، وكذلك حضور الجمعيات العامة والتصويت على القرارات عبر الوسائل التقنية، بما يُسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها.

دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة

10

قدم النظام إعفاءً من تعيين مراجع حسابات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق ضوابط محددة، دعماً لرواد الأعمال وتقليلًا للتكاليف التشغيلية.

آليات متطورة لتسوية النزاعات والتصفية

11

أقر النظام وسائل بديلة لحل المنازعات مثل التحكيم والوساطة، وطور أحكام تصفية الشركات بما يتماشى مع منظومة الإفلاس الحديثة، لتسهيل إنهاء الكيانات عند الحاجة بطريقة منظمة وعادلة.